

Séance 6 : Le contenu du contrat

Cass. com., 23 octobre 2024, n° 23-11749

Faits

Le 8 décembre 2017, la société Financo a conclu avec la société Façade 5 un contrat de location avec option d'achat (LOA) portant sur un véhicule de marque Chevrolet, d'une valeur de 124 500 euros.

Le président de la société Façade 5, M. [L], a signé ce contrat en qualité de colocataire solidaire. À la suite d'impayés de loyers, la société Financo a résilié le contrat. Le véhicule a été restitué, et la société Façade 5 a été mise en liquidation judiciaire.

La société Financo a alors assigné M. [L], en sa qualité de colocataire solidaire, pour obtenir le paiement des sommes restant dues.

M. [L] a contesté sa responsabilité en invoquant la nullité du contrat le concernant, pour défaut de contrepartie : il soutenait n'avoir tiré aucun avantage personnel de son engagement solidaire, le contrat ne profitant qu'à la société.

Procédure

Devant la cour d'appel de Versailles (27 septembre 2022) : la cour a fait droit à sa demande, estimant qu'il n'existait aucune contrepartie pour M. [L], la location bénéficiant uniquement à la société Façade 5. Elle a donc rejeté les demandes de Financo et condamné cette dernière à payer 2 500 € à M. [L] sur le fondement de l'article 700 du CPC.

La société Financo a formé un pourvoi contre cet arrêt.

Prétention des parties

Motif CA —> M. [L] (défendeur au pourvoi) soutenait :

- Qu'il n'avait retiré aucun avantage personnel de ce contrat ;
- Que le véhicule était utilisé uniquement dans le cadre professionnel de la société Façade 5, de sorte que son engagement n'avait aucune contrepartie propre ;
- Et qu'en conséquence, son engagement était nul en application de l'article 1169 du Code civil.

Moyen au pourvoi —> La société Financo (demanderesse au pourvoi) soutenait :

- Qu'un contrat n'est nul que si la contrepartie est illusoire ou dérisoire, or M. [L] avait bien bénéficié d'une contrepartie : la possibilité d'utiliser le véhicule à titre professionnel en tant que dirigeant.
- Qu'il était libre aux parties de définir la destination de la chose louée (usage professionnel), et que l'usage du véhicule par M. [L] dans le cadre de ses fonctions devait être regardé comme une contrepartie suffisante.
- Que le contrat de colocation solidaire permettait à Financo d'exiger le paiement intégral auprès de l'un des débiteurs, peu important que l'option d'achat ne puisse être exercée que par la société.

Problème de droit

L'absence de contrepartie personnelle pour un colocataire solidaire justifie-t-elle la nullité du contrat à son égard ?

Solution

Elle relève que :

Les parties avaient limité l'usage du véhicule aux besoins de l'activité de la société ; L'utilisation du véhicule par M. [L], en tant que dirigeant, pour ces seuls besoins professionnels, ne constituait pas une contrepartie personnelle à son engagement solidaire.

Dès lors, la Cour confirme la nullité du contrat à l'égard de M. [L], faute de contrepartie personnelle, et rejette le pourvoi de la société Financo.

La contre partie exigée *ad validitatem* d'un contrat à titre onéreux est-elle illusoire ou dérisoire à l'égard du colocataire dès lors qu'il n'en tire aucune contre partie personnelle ?

Quel est l'apport de cet arrêt sur la notion de contre partie ?

Il faut que la contre partie soit personnelle car en l'espèce délimitation professionnelle, l'engagement personnel du dirigeant sur son patrimoine n'a pas d'objet car pas possible d'utilisation dans sphère perso.

Objet d'un contrat de colocation : jouissance de la chose en contre partie du prix (inexistence dans cet arrêt)

La formule (« par des motifs relevant de son pouvoir souverain d'interprétation des termes du contrat signé... »), cette formule est-elle conforme aux principes et règles habituels en droit des contrats ?

Le juge n'a pas à s'immiscer dans le contenu du contrat, il ne peut pas interpréter un contrat clair. Cependant la loi limite l'autonomie de la volonté, ce qui justifie donc l'intervention du juge pour vérifier.

Cour de cass est intervenue pour vérifier l'interprétation des juges du fond et assurer qu'ils n'ont pas dénaturé l'interprétation du contrat.

La solution aurait-elle été différente si le contrat avait été conclu avant 2016 ?

Avant 2016, on aurait cherché le pourquoi de l'engagement (détermination de la cause du dirigeant, sa contre partie). Le raisonnement aurait été le même car c'est toujours l'absence de cause objective (ajd nullité car contre partie illusoire ou dérisoire) et donc nullité du contrat.

La solution paraît-elle opportune, critiquable, pour quelles raisons ?

Ils n'avaient qu'à être plus prévoyant et faire autrement pour un résultat similaire. Il aurait fallu prévoir une contre partie pour le colocataire solidaire.

Nouveauté de 2016 : contenu licite et certain

=> avant : objet certain (contrôle existence de la prestation, sa détermination, la possibilité et l'équilibre) et cause licite (contrôle existence d'une contrepartie, conformité du contrat à l'ordre public et pas d'atteinte aux obligations essentielles)

La loi pose plusieurs cond à la prestation pour qu'elle soit valide :

- contenu licite (pas d'atteinte à l'ordre public, art 6 CC)
- déterminée ou déterminable (avec 2016 -> contrat cadre et de prestation doivent avoir un prix déterminé)

Le but du contrat maintient l'exigence d'une contre partie et

Dérisoire : tellement faible qu'on dirait inexistante

Illusoire : exécution va être impossible avec le contenu du contrat

Cass. civ. 1re, 29 juin 2010, n° 09-11841

En l'espèce, la société Faurecia sièges d'automobiles a conclu plusieurs contrats avec la société Oracle portant sur la mise en œuvre d'un logiciel intégré « Oracle applications » (version V12). Oracle s'était engagée à livrer cette version en septembre 1999, mais la livraison n'a jamais eu lieu. Faurecia a cessé de verser les redevances et a assigné Oracle en nullité ou en résolution des contrats pour inexécution. Oracle a opposé la clause limitative de réparation prévue au contrat, plafonnant l'indemnisation au montant du prix payé.

La cour d'appel de Paris (26 novembre 2008) a fait application de cette clause. Faurecia a formé un pourvoi en cassation, estimant qu'un tel manquement à une obligation essentielle devait écarter la clause limitative.

La Cour de cassation (1re civ., 29 juin 2010) rejette le pourvoi et confirme la validité de la clause limitative de réparation, jugeant qu'elle ne vidait pas de sa substance l'obligation essentielle d'Oracle.

Une clause limitative de responsabilité demeure-t-elle valable lorsque le débiteur a manqué à une obligation essentielle du contrat ?

I-La consécration de la validité des clauses limitatives de responsabilité

A)l'affirmation du principe de liberté contractuelle

- La Cour de cassation réaffirme qu'en vertu de l'article 1134 (ancien) du Code civil, les conventions tiennent lieu de loi aux parties.
- Les clauses limitatives de responsabilité constituent un mécanisme légitime de répartition du risque contractuel, particulièrement fréquent dans les contrats commerciaux et informatiques.
- L'arrêt souligne que la clause avait été librement négociée, ce qui renforce sa validité et l'autonomie de la volonté des parties.

B)la distinction entre manquement contractuel et faute lourde

- La Cour rappelle que la faute lourde ne résulte pas du simple manquement à une obligation contractuelle, même essentielle.
- Pour écarter la clause, il faut prouver un comportement d'une gravité exceptionnelle (mauvaise foi, négligence extrême).
- En l'espèce, Oracle n'avait pas livré, mais aucune faute d'une gravité telle n'était démontrée. La clause limitative reste donc applicable.

II-Les limites de la liberté contractuelle : l'obligation essentielle et la substance du contrat

A)le critère de l'atteinte à l'obligation essentielle

- Seule la clause vidant de toute substance l'obligation essentielle est réputée non écrite (principe issu de la jurisprudence *Chronopost*, Com., 22 oct. 1996).
- Ici, même si Oracle a manqué à son obligation de livrer, la clause ne supprimait pas toute indemnisation : elle plafonnait seulement le montant des dommages.

- La Cour constate que le montant convenu n'était pas dérisoire, notamment compte tenu de la remise de 49 % et de la participation privilégiée de Faurecia au développement du produit.

B) l'équilibre économique du contrat comme fondement de la décision

- La Cour met en avant la répartition contractuelle du risque entre les parties : le prix convenu reflétait déjà la limitation de responsabilité.
- En soulignant la négociation équilibrée et les avantages compensatoires obtenus par Faurecia, la Cour fait primer la volonté contractuelle sur la sanction du manquement.
- Cela marque une volonté de la Cour de sécuriser les relations économiques complexes, notamment dans les contrats informatiques à fort enjeu technologique.

On exige une contre partie pour les clauses relevant de l'objet essentiel du contrat (art 1170). Règle issue des arrêts Chronopost c/ Faurecia.

Cour considère que quand stipule clause limitative de responsabilité, Chronopost manque à son objet essentiel de "livraison rapide", on ne peut pas vider de responsabilité notre objet essentiel par les clauses limitatives de responsabilité.

=> conséquence : réputé non écrit

Réputé non écrit (unique clause concernée) ≠ Nullité (ensemble du contrat concerné)

AINSI => éviter que le promettant manque à son engagement

Arrêt Faurecia 2007 : quand une clause limite la responsabilité du débiteur à l'objet essentiel —> réputé non écrit

Simple manquement est considéré comme faute lourde

Arrêt Faurecia 2010 : considéré comme trop liberticide pour les clauses limitatives de responsabilité

Application clause limitative de réparation

Demandeur au pourvoi -> dès qu'on a pas d'exécution de l'obligation essentielle, il faut qu'elle soit réputée non écrite (?)

Une clause limitative de responsabilité portant sur une obligation essentielle doit elle être réputée non écrite ?

Le manquement à une obligation essentielle est il de nature à caractériser une faute lourde ?

Solution : rejet du pourvoir sur 2 aspect :

- pour que la clause limitative soit annulée, elle doit vider complètement la substance de l'objet essentiel (portée —> clause nulle que si clause limitative prive complètement la contre partie) (affaire Chronopost et Faurecia 1)
- « *la faute lourde ne peut résulter du seul manquement à une obligation contractuelle, fût-elle essentielle, mais doit se déduire de la gravité du comportement du débiteur* »

I-La validité des clauses aménageant la sanction de l'inexécution d'une obligation essentielle

A)l'insuffisance du seul manquement à une obligation essentielle

-> Cour vient supprimer automaticité de la sanction

-> c'est pas la nature de l'obligation qui constitue critère mais c'est l'effet de la clause qui va porter sur l'engagement du débiteur qui joue

B)la nécessaire caractérisation d'une contrariété entre la clause et la portée de l'engagement souscrit

->

II-La neutralisation des clauses limitatives de réparation par la caractérisation d'une faute lourde

A)l'insuffisance de l'objet du manquement pour caractériser la faute lourde : la nécessaire gravité du comportement du débiteur

-> demandeur se référait à la jp de Faurecia 1, débiteur avec faute lourde lorsqu'inexécution de l'obligation essentielle

-> il faut désormais faute d'une extrême gravité

-> conception subjective fondée sur l'attitude du débiteur (≠ objective avant)

B)l'impossible modération de la sanction par le débiteur défaillant

-> si débiteur défaillant pour accomplir sa mission, exclut forcément une clause qui modèrerait la sanction dont il est sujet

Consignes séance 7 : fiche d'arrêt (21-10119) commentaire du 23 février (23-21266)